

개인(신용)정보보호 규정



주식회사 모인

개정 이력

[illegible]

개인(신용)정보보호규정

소관부서 : 정보보안팀

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 주식회사 모인(이하 “회사”이라 한다)이 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 “신용정보법”이라 한다)과 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보와 신용정보의 관리 및 보호업무에 관한 기본적 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 이 규정은 회사의 업무와 관련하여 전자적 및 서면 등 다양한 형태의 개인정보 및 신용정보를 대상으로 이를 처리하는 모든 정보처리시스템 및 매체와 전 임직원 및 외부직원에 적용하며, 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 신용정보법, 개인정보 보호법 등 관련 법규에 따른다.

제3조(관련 법규) 회사가 준수해야 하는 개인(신용)정보보호 관련 법규는 개인정보 보호법, 신용정보법 및 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 등 개인(신용)정보의 보호에 관한 제반 법률과 그 하위법령 및 관련 감독규정·시행세칙·지침·모범규준 등을 총칭한다.

제4조(정책의 유지관리)

- 1 회사는 개인정보 및 신용정보 보호 관련 법규, 개인(신용)정보보호 동향, 회사 조직 또는 정보자산 등에 중대한 변화가 발생한 경우를 포함하여 개인(신용)정보보호 내규의 타당성을 연 1회 이상 검토하고 필요한 경우 제정, 개폐하여야 한다.
- 2 개인(신용)정보보호 내규는 제1항에 따라 제정, 개폐하는 경우 해당 이력이 기록되고 관리되어야 한다.

제5조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 다만, 이 규정에서 정의하지 아니한 용어의 의미는 관련 법규의 정의 및 해석을 따른다.

- 1 "개인정보"란 살아있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
 - 1)성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
 - 2)해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.
 - 3)제1호 또는 제2호를 제2항에 따라 가명 처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의

사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하 "가명정보"라 한다)

2 "가명처리"란 개인정보 또는 개인신용정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리(그 처리 결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 신용정보법 제40조의2 제1항 및 제2항에 따라 그 추가정보를 분리하여 보관하는 등 특정 개인인 정보주체를 알아볼 수 없도록 개인신용정보를 처리한 경우를 포함한다)하는 것을 말한다.

1) 어떤 정보주체와 다른 정보주체가 구별되는 경우

2) 하나의 정보집합물(정보를 체계적으로 관리하거나 처리할 목적으로 일정한 규칙에 따라 구성되거나 배열된 둘 이상의 정보들을 말한다. 이하 같다)에서나 서로 다른 둘 이상의 정보집합물 간에서 어떤 정보주체에 관한 둘 이상의 정보가 연계되거나 연동되는 경우

3) 제1호 및 제2호와 유사한 경우로서 신용정보법 시행령에서 정하는 경우

3 "위치정보"란 이동성이 있는 물건 또는 개인이 특정한 시간에 존재하거나 존재하였던 장소에 관한 정보로서 「전기통신사업법」 제2조제2호 및 제3호에 따른 전기통신설비 및 전기통신회선설비를 이용하여 수집된 것을 말한다.

4 "개인위치정보"란 특정 개인의 위치정보(위치정보만으로는 특정 개인의 위치를 알 수 없는 경우에도 다른 정보와 용이하게 결합하여 특정 개인의 위치를 알 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.

5 "처리"란 개인정보 및 신용정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위(전송, 전달, 열람, 이전, 공유, 위탁 등)를 말한다. 다만, 다른 사람이 처리하고 있는 개인정보를 단순히 전달, 전송 또는 통과만 시켜주는 행위(우편배달사업자나 인터넷서비스제공자 등에 의한 개인정보의 단순 전달 또는 전송행위 등)는 개인정보의 처리에 해당하지 않는다.

6 "정보주체"란 처리되는 정보(개인정보 및 신용정보)에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.

7 "신용정보"란 금융거래 등 상거래에 있어서 거래 상대방에 대한 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 다음 각 호의 정보를 말한다.

1) 특정 정보주체를 식별할 수 있는 정보(제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 신용정보에 해당한다)

2) 정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보

3) 정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보

4) 정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보

5) 제1호부터 제4호까지의 정보 외에 정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보

8 "개인신용정보"란 기업 및 법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 신용정보로서 해당 정보의 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을

알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보를 포함한다)를 말한다.

9 “민감정보”란 개인정보 보호법 제23조 제1항 및 동법 시행령 제18조에서 정하는 정보로서 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보, 범죄경력자료에 해당하는 정보, 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보, 인종이나 민족에 관한 정보를 말한다.

10 “고유식별정보”란 개인정보 보호법 제24조 제1항 및 동 시행령 제19조에 따른 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

1)「주민등록법」 제7조의2제1항에 따른 주민등록번호

2)「여권법」 제7조제1항제1호에 따른 여권번호

3)「도로교통법」 제80조에 따른 운전면허의 면허번호

4)「출입국관리법」 제31조제5항에 따른 외국인등록번호

11 “개인정보 보호위원회”란 개인정보보호 관련 정책 수립 및 감독을 총괄하고 개인정보 보호에 관한 사항을 심의·의결하는 국무총리 소속 장관급 중앙행정기관을 말한다.

12 “개인(신용)정보”란 개인위치정보를 포함한 개인정보 또는 개인신용정보를 말한다.

제2장 개인(신용)정보 보호조직

제6조(개인정보 보호책임자의 지정)

1 회사는 개인정보보호에 관한 업무를 총괄하여 책임지고 개인정보보호 활동의 효과적인 추진을 위하여 개인정보 보호책임자(CPO)를 지정하여야 한다.

2 개인정보 보호책임자(CPO)는 법령에 명시된 자격 기준에 부합하는 자로 임원으로 지정하며, 임원이 없는 경우에는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장으로 지정한다.

제7조(데이터 보호 책임자의 지정)

1 회사는 모든 관련 데이터 보호법 준수를 위해 노력하고, 데이터 보호 영향 평가 또는 직원의 데이터 보호 인식 제고 및 교육과 같은 특정 프로세스를 모니터링하고, 감독 기관과 협력하기 위하여 데이터 보호 책임자(DPO)를 지정하여야 한다.

2 데이터 보호 책임자는(DPO)는 개인정보 책임자(CPO)로 지정한다.

제8조(개인(신용)정보보호 주관 부서) 회사는 개인정보 보호책임자(CPO)의 업무 지원과 개인(신용)정보 보호 활동의 체계적인 이행을 위하여 개인(신용)정보보호 업무 수행 조직을 구성하여야 한다.

제9조(개인(신용)정보보호 조직 구성)

- 1 회사의 개인(신용)정보보호 조직은 개인(신용)정보보호의 처리에 관한 업무를 총괄할 개인정보보호책임자(CPO), 개인(신용)정보보호와 보안정책 수립 및 운영을 담당하는 정보보안팀 및 정보보호위원회로 구성한다.
- 2 개인(신용)정보보호 조직의 각 구성원 별 역할 및 책임은 「정보보호조직지침」 내 명시된 내용을 따른다.

제3장 개인(신용)정보 보호관리

제10조(개인(신용)정보의 처리 원칙)

- 1 회사는 개인(신용)정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인(신용)정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다.
- 2 회사는 개인(신용)정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인(신용)정보를 처리하여야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다.
- 3 회사는 개인(신용)정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 개인(신용)정보의 정확성, 완전성 및 최신성이 보장되도록 하여야 한다.
- 4 회사는 개인(신용)정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해 받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인(신용)정보를 안전하게 관리하여야 한다.
- 5 회사는 개인(신용)정보 처리방침 및 신용정보활용체제 등 개인(신용)정보의 처리에 관한 사항을 공개하여야 하며, 열람청구권 등 정보주체의 권리를 보장하여야 한다.
- 6 회사는 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인(신용)정보를 처리하여야 한다.
- 7 회사는 개인(신용)정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인(신용)정보의 수집목적 달성을 할 수 있는 경우 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여 처리하고 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 한다.
- 8 회사는 관련 법규에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 정보주체의 신뢰를 얻기 위하여 노력하여야 한다.

제11조(개인(신용)정보의 처리 제한)

- 1 회사가 개인(신용)정보를 처리하거나 그 처리를 제3자에게 위탁함에 있어서는 관련 법규에서 규정하는 요건과 절차를 갖추어 적법하고 안전한 개인(신용)정보의 처리가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.
- 2 회사가 개인(신용)정보 중 민감정보 및 고유식별정보(주민등록번호 제외)를 처리하기 위해서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여야 한다.
 - 1) 정보주체에게 개인정보보호법에서 명시한 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로

동의를 받은 경우

- 2) 법령에서 민감정보 및 고유식별정보(주민등록번호 제외)의 처리를 요구하거나 허용하는 경우
- 3 회사가 개인(신용)정보 중 주민등록번호를 처리하기 위해서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여야 하며, 정보주체의 동의만을 근거로 처리할 수 없다.
 - 1) 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
 - 2) 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
 - 3) 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 개인정보보호위원회가 고시로 정하는 경우
- 4 그 밖에 개인(신용)정보의 처리에 관한 구체적인 기준과 절차는 「개인(신용)정보보호지침」 내 명시된 내용을 따른다.

제12조(영상정보처리기기 관리)

- 1 회사는 범죄의 예방, 시설안전 및 화재예방 등 목적으로 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우에만 한해서만 공개된 장소에 CCTV 등 영상정보처리기기를 설치·운영할 수 있다.
- 2 회사는 불특정 다수가 이용하는 화장실, 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다.
- 3 회사가 제1항에 따라 영상정보처리기기를 설치·운영함에 있어서는 관계법규에서 정하는 바에 따라 안내판 설치 등 필요한 조치를 하여야 하며, 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치 및 영상정보처리 기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다.
- 4 그 밖에 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 구체적 기준과 절차는 「물리적보안지침」 내 명시된 내용을 따른다.

제13조(금지행위) 개인(신용)정보를 처리하거나 처리하였던 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 수단이나 방법으로 개인(신용)정보를 취득하거나 처리에 관한 동의를 받는 행위
2. 업무상 알게 된 개인(신용)정보 및 사생활 등 개인적 비밀을 업무 목적 외에 누설 및 이용하거나, 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위
3. 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 다른 사람의 개인(신용)정보를 이용, 훼손, 멸실, 변경, 위조 또는 유출하는 행위
4. 개인(신용)정보가 누설된 사정을 알면서도 영리 또는 부정한 목적으로 개인(신용)정보를 제공받는 행위

제14조(개인(신용)정보의 안전성 확보)

- 1 회사는 법률에 따라 개인(신용)정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 개인정보 및 신용정보전산시스템의 안전보호를 위하여 다음 각 호의 내용을 포함한 기술적·물리적·관리적 측면의 안전성 확보 조치를 하여야 한다.
 - 1)개인(신용)정보의 안전한 처리를 위한 내부관리계획의 수립·시행
 - i) 개인정보 보호책임자(CPO)의 지정 등 개인(신용)정보보호 조직의 구성·운영에 관한 사항
 - ii) 개인(신용)정보취급자의 교육에 관한 사항
 - iii) 개인(신용)정보보호조치를 이행하기 위하여 그 외 필요한 세부 사항
 - 2)개인(신용)정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치
 - 3)개인(신용)정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화 기술의 적용 또는 이에 상응하는 조치
 - 4)개인(신용)정보 침해사고 발생에 대응하기 위한 접속기록의 보관과 점검 및 위조·변조 방지를 위한 조치
 - 5)개인(신용)정보에 대한 보안프로그램의 설치 및 갱신
 - 6)개인(신용)정보의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 또는 잠금 장치의 설치 등 물리적 조치
- 2 제1항의 안전성 확보를 위한 구체적인 조치 및 절차는 「개인(신용)정보보호지침」 등 하위 정보보호 관련 지침들 내 명시된 내용을 따른다.

제4장 개인(신용)정보 유출대응

제15조(개인(신용)정보 유출) 회사는 의도하지 않은 개인(신용)정보의 외부 공개, 제공, 누출 또는 누설 등 유출 사고로 인한 피해의 최소화과 정보주체 보호를 위하여 개인(신용)정보 유출사고에 대한 대응 체계를 마련하여야 한다.

제16조(개인(신용)정보 유출 통보) 회사가 개인(신용)정보가 유출되었음을 알게 되었을 때에는 지체 없이 해당 정보주체에게 통지하여야 하며, 정보주체 통지 및 유출에 대한 조치 결과를 지체 없이 금융위원회, 개인정보 보호위원회 및 한국인터넷진흥원 등 법령에서 정한 기관에 통지하여야 한다.

제5장 정보주체 권리보장

제17조(정보주체의 권리보장) 정보주체는 다음 각 호의 권리를 가지며, 회사는 정보주체의 권리보장을 위하여 정보주체의 권리행사 방법 및 절차를 수립·이행하여야 한다.

- 1.개인(신용)정보의 처리에 관한 정보를 제공받을 권리
- 2.개인(신용)정보의 처리에 관한 동의 여부, 동의 범위 등을 선택하고 결정할 권리

3. 개인(신용)정보의 처리 여부를 확인하고 개인(신용)정보에 대하여 열람(사본의 발급을 포함한다. 이하 같다)을 요구할 권리
4. 개인(신용)정보의 처리 정지, 정정·삭제 및 파기를 요구할 권리
5. 개인(신용)정보의 처리로 인하여 발생한 피해를 신속하고 공정한 절차에 따라 구제받을 권리

제6장 개인(신용)정보보호 점검 및 개선

제18조(개인(신용)정보보호 실태 점검) 회사는 개인(신용)정보보호 관리체계가 정해진 정책 및 법적 요구사항에 따라 효과적으로 운영되고 있는지 점검하기 위하여 개인(신용)정보의 관리 및 보호 실태를 정기적(연 1회 이상)으로 점검하여야 한다.

제19조(개인(신용)정보보호 점검 사후관리) 회사는 개인(신용)정보보호 점검 결과에 따라 관련 부서 및 임직원에게 시정조치를 요구할 수 있으며, 관리체계상의 문제점에 대한 원인 분석 및 재발방지 대책의 수립·이행을 통해 지속적인 개인(신용)정보보호 관리체계 개선 활동을 수행하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규정의 시행일은 대표이사가 승인한 날로 한다.